

ADDENDUM AU CONTRAT-CADRE

Rôles des parties

RESPONSABLE DE TRAITEMENT  
Asteria Retail SAS

SOUS-TRAITANT  
NimbusCore Ltd

CONTRAT PRINCIPAL  
Master Services Agreement v7

VERSION DU PRÉSENT ADDENDUM  
v2 du 5 septembre 2026

OBJET DU TRAITEMENT  
Exploitation de la plateforme de prévision de la demande

BASE DE L'ADDENDUM  
Article 28 du règlement (UE) 2016/679

Le présent addendum encadre les traitements de données à caractère personnel réalisés par le Sous-traitant pour le compte du Responsable de traitement dans le cadre des Services. En cas de contradiction avec le contrat-cadre sur un point relatif aux données personnelles, le présent addendum prévaut.

| CATÉGORIE                                          | QUALIFICATION RETENUE                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Données des salariés utilisateurs de la plateforme | Traitées pour le compte du client            |
| Journaux techniques d'accès                        | Traités pour le compte du client             |
| Données de facturation du client                   | Traitées par NimbusCore comme responsable    |
| Données de vente agrégées                          | Non personnelles après agrégation documentée |

Ordre de préséance en matière de données

Le présent addendum prévaut sur le contrat-cadre pour tout ce qui concerne le traitement de données personnelles. Il ne modifie ni le prix, ni le périmètre fonctionnel, ni les niveaux de service définis par ailleurs.

Aucune donnée de client final, de carte bancaire ou de santé n'entre dans le périmètre de la plateforme.

§2 ET §3

## Instructions documentées et limites

Le Sous-traitant ne traite les données personnelles que sur instruction documentée du Responsable de traitement, y compris pour les transferts hors Union européenne. Les instructions initiales sont constituées par le contrat-cadre, le bon de commande et le présent addendum.

- Toute instruction complémentaire est adressée par écrit au délégué à la protection des données du Sous-traitant.
- Le Sous-traitant informe le Responsable s'il estime qu'une instruction constitue une violation du droit applicable.
- Le Sous-traitant ne procède à aucun traitement pour son propre compte sur les données confiées, sous réserve des Derived Materials prévus au §22.4 du contrat-cadre.

### POINT DE COHÉRENCE À VÉRIFIER

Le contrat-cadre autorise, dans sa version v7, un usage élargi des Derived Materials « sous réserve d'une anonymisation raisonnable ». Le présent addendum ne définit ni le procédé d'anonymisation, ni son contrôle.

### 3.4 Durée des instructions

Les instructions restent en vigueur jusqu'à la fin du contrat-cadre et pendant la période de réversibilité, puis jusqu'à la suppression complète des données.

| INSTRUCTION                   | SUPPORT                                         | ÉMETTEUR HABILITÉ        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Instructions initiales        | Contrat-cadre et présent addendum               | Signataires du contrat   |
| Instructions courantes        | Console d'administration                        | Administrateurs désignés |
| Instructions exceptionnelles  | Courrier au délégué à la protection des données | Délégué du Responsable   |
| Demande d'effacement anticipé | Formulaire du portail                           | Administrateurs désignés |

§4 ET §5

## Confidentialité et personnel autorisé

| MESURE ORGANISATIONNELLE                    | MISE EN ŒUVRE DÉCLARÉE                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Engagement de confidentialité du personnel  | Signé à l'embauche, revu annuellement        |
| Habilitation d'accès aux données client     | Nominative, revue semestrielle               |
| Sensibilisation à la protection des données | Formation annuelle obligatoire               |
| Séparation des environnements               | Production isolée des environnements de test |
| Contrôle des accès administrateurs          | Double authentification et journalisation    |

### 5.6 Journalisation

Les accès aux données du Responsable de traitement sont journalisés pendant douze mois. Les journaux sont mis à disposition sur demande écrite, dans un délai de dix jours ouvrés, pour les besoins d'une investigation ou d'un contrôle.

### 5.9 Sous-traitance du support

Le personnel du support de niveau 2 accède aux données depuis un environnement dédié, sans faculté d'export local. Les sessions sont enregistrées et conservées douze mois. Cette mesure est présentée par le Sous-traitant comme compensant la localisation du support hors Union européenne.

### 4.8 Formation et habilitation du personnel

| POPULATION                    | FORMATION EXIGÉE                               | PÉRIODICITÉ  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Support niveau 1 et 2         | Protection des données et sécurité applicative | Annuelle     |
| Administrateurs de production | Sécurité des accès privilégiés                 | Annuelle     |
| Développeurs                  | Protection des données dès la conception       | Annuelle     |
| Personnel commercial          | Sensibilisation générale                       | À l'embauche |

Le Sous-traitant déclare un taux de réalisation de 100 % pour la dernière campagne ; aucun justificatif n'est joint au paquet contractuel.

La durée de conservation des journaux (12 mois) est distincte de la durée de conservation des données de production, laissée non renseignée à la page 6.

§7.2

Notification des incidents de sécurité

Le Sous-traitant notifie au Responsable de traitement tout incident de sécurité affectant des données personnelles sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard soixante-douze (72) heures après la CONFIRMATION de l'incident par son équipe de sécurité.

| ÉLÉMENT                    | RÉDACTION DE L'ADDENDUM V2             | EXIGENCE DE LA POLITIQUE CLIENT      |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Point de départ du délai   | Confirmation par l'équipe de sécurité  | Découverte                           |
| Durée                      | 72 heures                              | 24 heures                            |
| Contenu de la notification | Nature, catégories, mesures envisagées | Identique, avec estimation du volume |
| Canal                      | Courriel au responsable de projet      | Courriel et appel téléphonique       |

ÉCART PRIORITAIRE

Deux différences se cumulent : la durée (72 h contre 24 h) et surtout le point de départ (confirmation contre découverte). Le délai réel peut donc dépasser largement 72 heures après la découverte des faits.

7.5 Assistance

Le Sous-traitant assiste le Responsable de traitement dans ses obligations de notification à l'autorité de contrôle et, le cas échéant, aux personnes concernées.

7.8 Contenu minimal de la notification

- Description de la nature de l'incident et des catégories de données concernées.
- Volume estimé de personnes et d'enregistrements affectés.
- Coordonnées du point de contact du Sous-traitant.
- Mesures prises ou proposées pour remédier à l'incident et en limiter les effets.

§8

## Droits des personnes concernées

Le Sous-traitant met à disposition du Responsable de traitement les fonctions et l'assistance nécessaires au traitement des demandes d'exercice de droits. Il ne répond pas directement aux personnes concernées, sauf instruction écrite contraire.

| DROIT EXERCÉ  | FONCTION DISPONIBLE                                   | DÉLAI D'ASSISTANCE |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Accès         | Export des données d'un utilisateur identifié         | 5 jours ouvrés     |
| Rectification | Modification via la console d'administration          | Immédiat           |
| Effacement    | Suppression et purge des sauvegardes au cycle suivant | 30 jours           |
| Limitation    | Désactivation du compte sans suppression              | 2 jours ouvrés     |
| Portabilité   | Export structuré CSV                                  | 10 jours ouvrés    |

### 8.6 Frais d'assistance

L'assistance aux demandes d'exercice de droits est comprise dans les redevances tant qu'elle n'excède pas dix demandes par mois. Au-delà, le Sous-traitant peut facturer le temps passé au tarif journalier en vigueur, sur devis accepté préalablement.

*Ce seuil de dix demandes n'est pas rapproché du volume prévisible pour un effectif de plusieurs milliers d'utilisateurs magasins.*

### 8.9 Demandes reçues directement par le Sous-traitant

Lorsqu'une personne concernée s'adresse directement au Sous-traitant, celui-ci ne répond pas sur le fond et transmet la demande au Responsable de traitement dans les deux jours ouvrés, en conservant la trace de la date de réception initiale.

| TYPE DE DEMANDE                 | TRAITEMENT                                          | DÉLAI DE TRANSMISSION |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Exercice de droit               | Transmission sans réponse au demandeur              | 2 jours ouvrés        |
| Réclamation                     | Transmission et information du délégué              | 2 jours ouvrés        |
| Demande d'une autorité publique | Information du Responsable sauf interdiction légale | Sans délai            |

*La purge des sauvegardes est alignée sur le cycle de rétention technique de trente jours, indépendamment de la durée de conservation contractuelle non renseignée.*

ANNEXE 1

Détails du traitement

| RUBRIQUE                             | CONTENU                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Finalité                             | Fourniture, exploitation et support de la plateforme de prévision             |
| Catégories de personnes              | Salariés du Client : utilisateurs magasins, sièges, administrateurs           |
| Catégories de données                | Identifiants professionnels, journaux de connexion, traces d'usage applicatif |
| Durée du traitement                  | Durée du contrat-cadre et période de réversibilité                            |
| Hébergement primaire                 | Dublin, Irlande                                                               |
| Sauvegardes                          | Amsterdam, Pays-Bas — rétention technique 30 jours                            |
| Conservation après la fin du contrat | À confirmer                                                                   |
| Modalités de suppression             | Suppression logique puis purge, attestation sur demande                       |

INFORMATION MANQUANTE

La ligne « conservation après la fin du contrat » porte la mention « À confirmer ». Aucune durée n'est donc engagée, alors que la politique client exige une durée chiffrée en jours.

Conséquences de la ligne non renseignée

En l'absence de durée de conservation contractuelle, la suppression des données après la fin du Contrat relèverait de la seule politique interne du Sous-traitant, non opposable au Responsable de traitement. Ce point doit être clos avant toute mise en production.

| RUBRIQUE DE L'ANNEXE               | COMPLÉTUDE                 | CONSÉQUENCE                     |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Finalité et catégories             | Complète                   | Aucune                          |
| Localisation des traitements       | Complète                   | Aucune                          |
| Durée de conservation après la fin | Non renseignée             | Point bloquant avant production |
| Modalités de suppression           | Décrite sans délai chiffré | À préciser                      |

ANNEXE 2

Mesures techniques de sécurité

| DOMAINE                    | MESURE DÉCLARÉE                                             | PÉRIODICITÉ DE CONTRÔLE |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Chiffrement en transit     | TLS 1.2 minimum sur tous les flux externes                  | Contrôle continu        |
| Chiffrement au repos       | Chiffrement des volumes et des sauvegardes                  | Contrôle continu        |
| Gestion des vulnérabilités | Analyse hebdomadaire, correctifs critiques sous 7 jours     | Hebdomadaire            |
| Tests d'intrusion          | Un test annuel par un tiers indépendant                     | Annuelle                |
| Continuité                 | Restauration cible 4 heures, perte de données cible 1 heure | Test annuel             |
| Revue des habilitations    | Revue nominative des accès privilégiés                      | Semestrielle            |

Preuves communiquées

| ÉLÉMENT DE PREUVE                       | PÉRIODICITÉ  | COMMUNICATION AU CLIENT |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Rapport de test d'intrusion             | Annuelle     | Synthèse sur demande    |
| Certification du centre de données      | Annuelle     | Copie sur demande       |
| Résultats de la revue des habilitations | Semestrielle | Non prévue              |
| Journal des accès aux données du Client | Sur demande  | 10 jours ouverts        |

Engagement de non-régression

Le Sous-traitant s'engage à ne pas diminuer le niveau des mesures décrites à la présente annexe pendant la durée du Contrat. Toute évolution technique doit maintenir un niveau de protection au moins équivalent et être documentée dans le rapport annuel de sécurité.

*Les valeurs de continuité de cette annexe ne se confondent pas avec les délais de restauration du SLA : elles portent sur le rétablissement après sinistre majeur.*

ANNEXE 3

Sous-traitants ultérieurs

| SOUS-TRAITANT                    | PRESTATION                             | LOCALISATION | STATUT   |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|
| NimbusCore Support Inc.          | Support niveau 2 en heures non ouvrées | États-Unis   | Autorisé |
| Harbourline Cloud Ltd            | Hébergement de production              | Irlande      | Autorisé |
| Delta Backup BV                  | Sauvegardes chiffrées                  | Pays-Bas     | Autorisé |
| Orbit Analytics Oy               | Supervision applicative                | Finlande     | Autorisé |
| Prestataire de tests d'intrusion | Audit annuel                           | Irlande      | Ponctuel |

Modalités de changement

Le Sous-traitant informe le Responsable de traitement de tout ajout ou remplacement de sous-traitant ultérieur au moins trente jours avant sa mise en service. Le Responsable de traitement peut s'opposer pour un motif raisonnable tenant à la protection des données.

INCOHÉRENCE DOCUMENTAIRE

Le contrat-cadre v7, §24.7, retient un préavis de quinze jours et ne prévoit aucun droit d'opposition. Les deux textes ne disent pas la même chose sur le même sujet.

Responsabilité du fait des sous-traitants ultérieurs

Le Sous-traitant demeure pleinement responsable de l'exécution des obligations du présent addendum par ses sous-traitants ultérieurs. Il impose à chacun d'eux, par contrat, des obligations au moins équivalentes à celles qui lui incombent.

Sous-traitants écartés du périmètre

Les prestataires intervenant sans accès aux données du Responsable de traitement, notamment les fournisseurs de matériel et les prestataires de services généraux, ne sont pas listés à la présente annexe. Le Sous-traitant confirme que ces intervenants n'ont accès ni aux environnements de production, ni aux sauvegardes.

## ANNEXE 4

## Transferts internationaux

Le support de niveau 2 assuré depuis les États-Unis implique un accès à distance aux données hébergées à Dublin. Ce flux constitue un transfert au sens du chapitre V du règlement (UE) 2016/679.

| FLUX                    | ORIGINE     | DESTINATION    | ENCADREMENT                                        |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Accès support niveau 2  | Dublin (IE) | États-Unis     | Clauses contractuelles types, module sous-traitant |
| Sauvegardes chiffrées   | Dublin (IE) | Amsterdam (NL) | Intra-UE, sans transfert                           |
| Supervision applicative | Dublin (IE) | Helsinki (FI)  | Intra-UE, sans transfert                           |

- Les clauses contractuelles types sont annexées à l'addendum et signées par les entités concernées.
- L'analyse d'impact du transfert est mentionnée comme « disponible sur demande » ; elle n'est pas jointe au dossier de signature.
- Les mesures complémentaires (chiffrement, accès sous supervision, journalisation renforcée) sont décrites en termes généraux.

### À OBTENIR AVANT SIGNATURE

Analyse d'impact du transfert et description précise des mesures complémentaires, en cohérence avec la durée de conservation restée ouverte à l'annexe 1.

### Mesures complémentaires déclarées

- Chiffrement des données au repos et en transit, clés conservées dans l'Union européenne.
- Accès distant sans possibilité de copie locale, sessions enregistrées.
- Procédure documentée de contestation des demandes d'autorités publiques.
- Information du Responsable de traitement en cas de demande d'accès d'une autorité, sauf interdiction légale.